

ACCORDO tra MILLENNIOENNIO ASD e A.S.D. PALLACANESTRO CERCOLA

Gestione delle ore residuali di utilizzo del Palasirio mediante Piattaforma Digitale

Tra

- MILLENNIOENNIO ASD, con sede in Cercola Viale dei Tigli n 8, C.F. ..., in persona del legale rappresentante pro tempore, Domenico Romano nato a Napoli il 6.9.1969 di seguito «MILLENNIO» e
- A.S.D. PALLACANESTRO CERCOLA, con sede in Cercola (NA) alla Via T. V. Barone n.4, P.IVA 03411761210 in persona del legale rappresentante pro tempore, Mattei Giovanni, nato a Napoli il 28.7.1987, di seguito «PALLACANESTRO CERCOLA»

PREMESSO

1. MILLENNIO e PALLACANESTRO CERCOLA costituiscono l'ATI che gestisce il Palazzetto Sportivo, con quote rispettivamente 40 % MILLENNIO e 60 % PALLACANESTRO CERCOLA.
2. Allo scopo di rendere produttive le ore residuali che alla luce degli ultimi anni di gestione del palasirio risultano inutilizzate e improduttive, MILLENNIO propone di realizzare e gestisce autonomamente una piattaforma digitale che comprende:
 - prenotazione e commercializzazione delle ore residuali del palazzetto
 - realizzazione gestione della infrastruttura informatica (hardware / software) (di seguito denominata semplicemente " Piattaforma".
3. Le parti intendono disciplinare in modo definitivo l'utilizzo delle ore residuali e l'uso della Piattaforma per l'intera durata del contratto ATI.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo regola l'utilizzo coordinato del palazzetto e l'uso esclusivo da parte di MILLENNIO della Piattaforma integrata per tutta la durata del contratto di gestione ATI sulle ore residuali.

Art. 2 – Ore residuali concesse in uso a MILLENNIO tramite piattaforma

PALLACANESTRO CERCOLA concede a MILLENNIO, a titolo gratuito per tutta la durata dell'accordo, l'utilizzo esclusivo e la commercializzazione tramite la Piattaforma delle seguenti ore residuali:
– lunedì, mercoledì e venerdì: ore 00:00–08:00 e ore 08:00–15:00

Art. 3 – Ore non residuali e gestione settimanale

- 3.1 Tutte le ore non residuali, ovvero, dalle ore 15:00 alle ore 24:00 lunedì a venerdì e tutta la giornata del sabato e della domenica restano assegnate secondo le quote ATI (40 % MILLENNIO – 60 % PALLACANESTRO CERCOLA).
- lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio/sera → gestione PALLACANESTRO CERCOLA
 - martedì e giovedì pomeriggio/sera → gestione MILLENNIO
 - sabato, domenica → gestione condivisa proporzionale alle quote ATI

Art. 4 – Piattaforma integrata: oneri e proprietà

4.1 Progettazione, realizzazione, hosting, manutenzione, aggiornamenti, assistenza clienti, gestione tecnica streaming e ogni altro costo della Piattaforma (inclusi eventuali futuri sviluppi) sono a carico esclusivo di MILLENNIO per tutta la durata dell'accordo.

4.2 La proprietà intellettuale, il codice sorgente e i diritti di sfruttamento economico della Piattaforma restano di esclusiva pertinenza di MILLENNIO.

Art. 5 – Utilizzo della piattaforma

5.1 Il controllo tecnico e la produzione delle attività della piattaforma in tutte le fasce orarie sono affidati in via esclusiva alla MILLENNIO. La Millennio darà comunicazione dell'inizio della commercializzazione delle ore residuali, in ogni caso farà fede la data in cui sarà commercializzato il primo orario residuale e che sarà desumibile dalla stessa piattaforma che farà uso della tecnologia della blockchain.

Art. 6 – Divieto di pubblicità fissa

6.1 Le parti confermano la scelta adottata negli anni fino ad oggi: è vietata qualsiasi forma di pubblicità fissa o permanente sulle pareti, tribune, ringhiere, strutture portanti, pavimento o elementi architettonici nelle ore residuali di cui al presente accordo.

Art. 7 – Ricavi della commercializzazione delle ore residue tramite piattaforma

7.1 I ricavi derivanti dalla commercializzazione mediante la piattaforma sono a carico della Millennio, per le ore concesse da PALLACANESTRO CERCOLA a MILLENNIO, ossia le ore 00:00–08:00 e 08:00–15:00 del lunedì, mercoledì e venerdì effettivamente commercializzate tramite la Piattaforma saranno ripartiti come segue:

- per il periodo di avviamento e comunque per primi 5 anni dall'entrata in funzione della Piattaforma : 100 % a MILLENNIO

- dopo la fine del periodo di avviamento e fino al termine del contratto di gestione ATI:

- 40 % a MILLENNIO**
- 60 % a PALLACANESTRO CERCOLA**

calcolati sull'utile netto ovvero ricavi meno tutti i costi della Piattaforma – sviluppo, hosting, manutenzione, personale, energia, pulizia, assicurazioni, ammortamenti, imposte, ecc. – e ogni altra spesa di gestione delle ore medesime così come rendicontato dalla Millennio. Il periodo di avviamento può essere prolungato dopo i 5 anni se i ricavi non coprono le spese per lo sviluppo ed il funzionamento della piattaforma.

7.2 Le ore residue del palazzetto (15:00–24:00 lunedì–venerdì + sabato, domenica e festivi) restano di competenza dell'ATI e non generano alcuna ripartizione ulteriore in favore di PALLACANESTRO CERCOLA.

7.3 Ricavi pubblicitari digitali e sponsorizzazioni trasmesse tramite la Piattaforma (maxischermi, streaming, overlay, pre-roll, mid-roll, loghi virtuali, ecc.) non rientrano nel presente accordo e dovranno essere oggetto di separata negoziazione e pattuizione scritta con MILLENNIO.

Art. 8 – Rendicontazione e pagamenti

8.1 Entro il 30 giugno di ogni anno MILLENNIO trasmetterà a PALLACANESTRO CERCOLA il rendiconto analitico certificato contenente a partire dalla fine del periodo di avviamento:

- ore 00:00–15:00 effettivamente vendute nell’anno precedente di provenienza PALLACANESTRO CERCOLA
- ricavi lordi
- elenco dei costi sostenuti
- calcolo dell’utile netto e quota spettante a PALLACANESTRO CERCOLA

Art. 9 – Durata

L’accordo ha la medesima durata del contratto di gestione ATI ed è tacitamente rinnovabile salvo disdetta scritta. La disdetta può avvenire con preavviso di 12 mesi dal 6° anno in poi, mentre per disdette fino al quinto anno dal funzionamento della piattaforma la disdetta prevederà una compensazione dei costi di sviluppo della piattaforma calcolata da Millennio. In caso di disdetta verrà bloccato ogni ulteriore vendita e sarà consentito l’uso delle ore residue commercializzate tramite piattaforma ai soggetti che le hanno comprate.

Art. 10 – Clausole finali

- Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo devono essere in forma scritta
- Foro esclusivo Nola
- Spese di registrazione a carico di MILLENNIO

Letto, approvato e sottoscritto

MILLENNIOENNIO ASD, Domenico Romano

A.S.D. PALLACANESTRO CERCOLA Mattei Giovanni